

1003350-80.2022.8.26.0010

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Carla Zoéga Andreatta Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... e afins, responsabilidade por roubo praticado no interior do seu estabelecimento comercial. O dever de segurança compete ao Estado e não ao particular. O roubo dos bens do Autor, no interior do estabelecimento da Ré, estabelecimento de pequeno porte (e não hipermercado ou shopping center) no momento em que aguardava para realizar entregas não decorreu de culpa da Ré ou de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional X - IPIRANGA

1ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA AGOSTINHO GOMES, 1455 - SÃO PAULO/SP - CEP 04206-000

EMAIL:ipirangajec@tjsp.jus.br, telefone (11) 2063 87 63

Horário de atendimento ao público: das 13:00 horas às 17:00 horas.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO VIRTUAL

Processo Digital:

1003350-80.2022.8.26.0010

Autor(a):

Allef de Moraes Viana, RG 38.943.314 SSP/SP, CPF 476.189.178-50 e Poliana Sousa Ferreira, RG 38.101.005-3 SSP/SP, CPF 471.705.398-29, acompanhados de advogado, Dr. Marcelo da Pieve Salbego, OAB/SP 321.657, Procuração/substabelecimento às fls. 67. Réu(Ré):

Daki Store Campestre Ltda, CNPJ 45.027.395/0001-54 representado(a) por preposto(a), Nara Santana de Albuquerque, CPF 375.988.598-50, carta de preposição às fls. 185, COM poderes para transigir, acompanhado(a) de advogado(a), Dra. Alyne Grazieli Calistro, OAB/SP 309.529, Procuração/substabelecimento às fls. 184.

Data da audiência:

14/12/2022 às 16:15h

Audiência realizada de forma virtual, conforme art.22, parágrafo 2º, da Lei nº 9099/95, através do Microsoft Teams. As partes foram alertadas da gravação da audiência e a ela consentiram com sua presença ao ato. A gravação da audiência será disponibilizada nos autos, logo após conclusão da conversão e importação no sistema SAJ.

Apregoados e aberta a audiência às 16:15 horas, sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito Dra. Carla Zoéga Andreatta Coelho (que assina digitalmente a ata), presentes as partes, na forma acima certificada. Iniciados os trabalhos, proposta a conciliação, resultou infrutífera. Apresentada contestação às fls. 81/94, cientificada a "ex adversa". O Autor concordou com a substituição do pólo passivo, para que dele conste DAKI CD BARUERI. Então, o Autor desistiu da prova oral anteriormente requerida, já que a Ré não impugna a ocorrência do roubo em seu estabelecimento. Homologada a desistência e encerrada a instrução, a MMA. Juíza proferiu sentença: "Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9099/95. 1 - RETIFIQUE-SE O PÓLO PASSIVO, PARA QUE DELE CONSTE DAKI CD BARUERI. 2 - A ação é improcedente. A relação entre as partes não é de consumo, já que o o Autor informa, na inicial ser parceiro da Ré em sua atividade lucrativa

(entregador das mercadorias vendidas pela Ré). Não tem a Ré, empresa do ramo de bebidas e afins, responsabilidade por roubo praticado no interior do seu estabelecimento comercial. O dever de segurança compete ao Estado e não ao particular. O roubo dos bens do Autor, no interior do estabelecimento da Ré, estabelecimento de pequeno porte (e não hipermercado ou shopping center) no momento em que aguardava para realizar entregas não decorreu de culpa da Ré ou de seus prepostos (o roubo no interior de estabelecimento comercial de pequeno/médio porte configura fortuito externo e exclui a responsabilidade civil da Ré). Nesse sentido, por analogia, entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Assalto à mão armada dentro de restaurante. Improcedência. Revelia. Efeitos que não induzem automaticamente ao acolhimento do pedido. Atividade desenvolvida pela ré que não alcança a obrigação de reparar eventual dano advindo de fato de terceiro. Exclusão de responsabilidade por fortuito externo. Inteligência do artigo 393 do Código Civil. Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Responsabilidade objetiva que não significa responsabilidade integral, porquanto a segurança pública é dever do Estado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. " (TJSP; Apelação 0003630-88.2014.8.26.0288; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017). Ao contrário de hipermercados, shoppings centers e bancos, que fazem da segurança do consumidor uma das razões pelas quais há a escolha da compra em tais locais (quanto ao banco pela inerência da segurança à atividade lucrativa em si), pequenos/médios comércios são tão vítimas de roubo quanto seus clientes. O roubo configura portanto fortuito externo e elide o dever de indenizar. Pelo exposto e nos termos da fundamentação supra, julgo IMPROCEDENTE a ação. Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95). Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo, recolhimento feito nas 48 horas seguintes à interposição (independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, regulamentada pelos Provimentos CSM nº 831 e 833, ambos de 2004, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição corresponde, em São Paulo, a 5% do valor da causa, respeitado o mínimo de 10 UFESPs, o que resulta no valor de R\$ 319,70 (Código da Receita 230-6 Imposto Estadual). Nada mais".